

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NİN İLGİLİ CEZA DAİRESİ'NE
Gönderilmek Üzere
ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

ALANYA

DOSYA NO :2024/396 E.
2025/796 K.

İSTİNAF EDEN SANIK :Cem EKİNCİ
MÜDAFİİ :Av. İhsan YILDIZ
Küçükhasbahçe Mah. Keykubat Bulv. Nafiz Parlayüksel Plaza Bina
No:107 Kat:4 Daire :21 Alanya/ANTALYA

KONU :İstinaf başvurmuzun kabulüne karar verilerek; hükmün kaldırılması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün kaldırılması ve yeniden hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müdafii bulunulan sanık hakkında beraat kararı verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Müdafii bulunulan sanık Cem EKİNCİ hakkında Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/396 Esas, 2025/796 Karar sayılı kararıyla mahkumiyet kararı verilmiştir. Verilen bu karar usule ve yasaya aykırı olup hükmü süresinde istinaf ederek itirazlarımızı bildiriyoruz. İstinaf başvurmuzun kabulüyle taleplerimizin yerine getirilmesini arz ve talep ederiz.

Gerekçeli kararda;

"SANIKLAR HAKKINDA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE;...

...Yine her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığını, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülse de, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı, suç konusu senet ile ilgili Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından 06/05/2025 Adli Tıp Raporu alındığı, alınan rapora göre; inceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi,

alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACİGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespiti gidilmediği, inceleme konusu senedin mutat matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutat olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespiti gidilemediği, inceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağının rapor edildiği anlaşılmakla; katılanın iş yerine postacı kılığında **kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın** giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması **üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı**, sanıkların borç ilişkilerini açıklayamadıkları, savunmalarının birbirleri ile çelişik olduğu ve savunmalarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve savunmalarına itibar edilmediği, sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratarak menfaat temin etmek suretiyle, üzerilerine atılı Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşılmakla haklarında 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilerek sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yönlendirdikleri bu dosyadan soruşturma safhasında hakkında ayırma kararı verilen meçhul şüphelinin müştekiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması, buna yarayan ve PTT amblemleri içeren giysilerin giyilmesi, postası olduğu söylenerek katılandan üst kısmı kapatılan senedin altına imza attırılması, sonrasında da bu senedin icraya konulması işlemleri bir bütün halinde TCK'nın 37/1 delaletiyle 158/1-d-L-son maddelerinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna vücut verdiği, sanıklar haklarında birden fazla nitelikli hal gerçekleştiği, ayrıca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların saiki, sanıkların kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak ve sanıklar haklarında birden fazla nitelikli hal gerçekleşmesi nedeniyle temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşmıştır.

Mahkememizce Alanya İcra Dairesi'nin 2022/18216 esas sayılı dosyasında tahsilat, haciz veya ipotek işlemi yapıp yapılmadığı takip işleminin ne aşamada olduğu hususu araştırılmış, Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı 18/11/2025 tarihli cevabi yazısında, dosyada borç tahsilatları yapıldığı, emniyet haczi, taşınmaz haczi ve fiili haciz işlemlerinin yapıldığı, dosyanın derdest olduğu tespit edilmiştir.

Yine katılan ve vekilinin beyanlarında katılan hakkında yapılan icra takibine itiraz ederek Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/606 Esas sayılı dosyasında menfii tespit davası açtıkları ve takibin durdurulması için **teminat yatırarak takibi durdıklarını** beyan ettikleri Mahkememizce ilgili dosya getirtilerek incelenmiştir.

Sanıkların üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun tamamlanmış olduğu, bu durum dosyada tahsilat yapılan icra dosyası ve Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinde devam eden menfii tespit davasından anlaşılmaktadır. ..." ve **"RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE;... Yine her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığını, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülse de, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı,** suç konusu senet ile ilgili Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından 06/05/2025 Adli Tıp Raporu alındığı, alınan rapora göre; inceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespiti gidilmediği, inceleme konusu senedin mutat matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutat olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespiti gidilemediği, inceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağına rapor edildiği anlaşılmakla; katılanın iş yerine postacı kılığında **kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın** giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine **icra borcunu ödemek zorunda kaldığı,** sanıkların borç ilişkilerini açıklayamadıkları, savunmalarının birbirleri ile çelişik olduğu ve savunmalarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve savunmalarına itibar edilmediği, sanıkların iştirak halinde hareket ederek üzerilerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri anlaşılmakla haklarında 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilerek sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yönlendirdikleri bu dosyadan

soruşturma safhasında hakkında ayırma kararı verilen meçhul şüphelinin müştekiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması, buna yarayan ve PTT amblemleri içeren giysilerin giyilmesi, postası olduğu söylenerek katılandan üst kısmı kapatılan senedin altına imza attırılması, sonrasında da bu senedin icraya konulması eylemleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların saiki, sanıkların kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanıklar hakkında temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşmıştır.

Sanıklar hakkında mahkememizce aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." iki suç için de birebir aynı gerekçe ile müdafii bulunulan sanık hakkında;

"..A-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:...

...7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, ... B-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:... 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,..." karar verilmiştir. Ancak;

1-YALNIZCA ŞİKAYETÇİNİN VE İŞÇİSİNİN SOYUT BEYANLARINA DAYANILARAK KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMİYEN BİR ŞAHSIN VARLIĞI İDDİA EDİLMİŞ, BU ŞAHSIN İDDİA EDİLEN FİİLLERİ İLE SOMUT BİR DELİL BULUNMADIĞI HALDE SALT VARSAYIMLA MÜDAFİİ BULUNULAN SANIK ARASINDA FİKİR VE AMAÇ BİRLİĞİ BULUNDUĞU İDDİASI İLERİ SÜRÜLMÜŞ, MAHKEME İDDİA GİBİ HÜKÜM KURMUŞTUR. SOMUT OLAYDA MÜDAFİİ BULUNULAN SANIĞA İSNAT EDİLEN HERHANGİ BİR FİİL BULUNMAMAKTADIR. KİMLİĞİ BELİRLENEMİYEN ŞAHIS İLE İŞTİRAKİNE DAİR İSE BİR DELİL BULUNMAMAKTADIR. ŞİKAYETÇİNİN SOYUT BEYANLARI VE VARSAYIM İLE CEZA KARARI VERİLMİŞTİR. BU YÖNÜYLE VERİLEN KARAR, USUL VE YASAYA AYKIRIDIR. AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ.

Kıraathane işletmecisi olan müşteki, kimliği belirlenemeyen bir şahsın iş yerine gelerek kendisine tebligat evrakları imzalattığı, dolandırıldığı ve bu yönde 20.05.2022 tarihinde şikayette bulunduğu görülmektedir. Yürütülen soruşturma neticesinde şüphelinin tespit edilemediği görülmektedir. Akabinde müdafii bulunulan sanığın müşteki aleyhine Alanya İcra Dairesi 2022/18216 E. Sayılı dosyası ile kambiyo senedine müstenit takip başlattığı, bunun üzerine müştekinin dosyaya şüpheli olarak müdafii bulunulan sanığı da bildirdiği görülmektedir. Alacaklı olduğu takipte müdafii bulunulan sanık, takip dayanağı senedin yalnızca cirantasıdır. Müdafii bulunulan sanık, yargılamanın her aşamasında atılı suçları reddetmiş; takibe konu senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen'den ciro aldığını açıklamıştır.

Hal böyle iken müdafii bulunulan sanık hakkında; hiçbir somut delil ortaya konulmadan varsayım ile yalnızca şikayetçinin beyanlarına dayanılarak alacağını tahsil etmeye çalıştığı gerekçesiyle mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Dosya münderecatı incelendiğinde gerçekten de müdafii bulunulan sanığa dair hiçbir somut delilin bulunmadığı görülmektedir. Hatta dosya kapsamında ne şikayetçi ne de iddia makamı tarafından müdafii bulunulan sanığa bir fiil isnat edilmektedir. Müdafii bulunulan sanık hakkında delil ile desteklenmeden, kimliği belirlenemeyen şahıs ile iştirak içerisinde olduğu varsayımı ile hüküm kurulmuştur. Nitekim gerekçeli kararda bu husus açıklanamamıştır. İştirak ilişkisi somutlaştırılamamıştır. Müdafii bulunulan sanığın şerik mi, fail mi olduğu, bu kanaate hangi gerekçeyle varıldığı gibi hususlara hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Ancak hüküm sonucu kısmından müdafii bulunan sanığın müşterek fail gibi cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu hususa gerekçe kısmında yer verilmemiştir. Zira dosyada kanaate varmaya, hükme esas almaya elverişli bir delil bulunmamaktadır. Müdafii bulunulan sanığın dosyaya dahil bulunmamasının tek sebebi alacağını tahsil etmek amacıyla cebr-i icra yoluna başvurusudur.

2-)KARARIN GEREKÇESİ ANLAŞILIR, AÇIKLAYICI OLMAYIP SOMUT DELİLLERLE DESTEKLENMEMİŞTİR. MÜDAFİİ BULUNULAN SANIK ALEYHİNE CEZA KARARI VERİLMESİNİN GEREKÇESİ ANLAŞILAMAMAKTADIR.

Müdafii bulunulan sanık hakkında atılı iki suçtan da ceza verilmiştir. Bu kararlara yazılan

gerekçe birebir aynıdır. Birbirinin tıpkısı olan gerekçelerde; ATK raporundaki ifadeler aynen alınmış, bunların ne anlama geldiği tartışılmamıştır. Nitekim ATK raporunda; keşideci isim ve imzalarının (çift imza) müşteki Hasan Yalın'a ait bulunduğu, lehtar isim ve imzalarının diğer sanık Kamil Hacıgökmen'e ait bulunduğu, cirantanın isim ve imzasının müdafii bulunulan sanığa ait bulunduğu görülmektedir. Yani senedin maddi gerçeğe uygun olarak düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim raporda, "...senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespite gidilemediği,..." denilmekle senedin zaman içerisinde yıprandığı anlaşılmaktadır. Müşteki, iddiasına göre kendisine imzanın 18.05.2022 tarihinde atıldığını ifade etmektedir. Senet, 18.07.2022 tarihinde takibe konulmuştur. Geçen iki aylık bu sürede bu kadar yıpranmanın gerçekleşmesi mümkün değildir. Nitekim maddi gerçekte senet, 17.01.2016 tarihinde düzenlenmiştir. Yani müştekinin iddiasının ve Mahkemenin kabulünün aksine senedin tanzimi müştekinin yaşadığını iddia ettiği olaydan çok daha öncedir.

3-ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI SOYUT KALMIŞ OLUP KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞMEKTEDİR. İDDİALAR, DOSYA MÜNDERECATINDAKİ BİLGİ VE BELGELERLE TUTARLI DEĞİLDİR. ATILI SUÇLARI MÜDAFİİ BULUNULAN SANIK İŞLEMEMİŞTİR. KOVUŞTURMAYA KONU OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ DAHI SABİT DEĞİLDİR.

Müşteki, iddiasına göre tebligat evrakında neden çift imza kullandığını açıklamamıştır. Nitekim ilk şikayet dilekçesi de dahil olmak üzere yargılamanın tüm aşamalarında çift imzadan bahsetmemiştir. Çift imza, bono tanziminde şahıslar arasında eskiden kalma bir uygulama olup keşidecinin şirket olması haricinde bir hukuki sonucu bulunmamaktadır. Yine de halen şahıslar arası düzenlenen bonolarda da keşidecinin çift imza kullanması yaygın bir durumdur. Hal böyle iken müştekinin tebligat evrakına çift imza kullanması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durumda müştekinin iddia ettiği olay ya hiç yaşanmamıştır ya da kovuşturmaya konu edilen senet ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan vakıalar birlikte değerlendirildiğinde müştekinin iddiasına göre kendisine imzalatılan belgenin, kovuşturmaya konu senet olmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşmak amaç bulunduğundan bu hususta şüpheye düşülmesi halinde dahi müdafii bulunulan sanık bu şüpheden yararlanacaktır. Mahkemece bu husus atlanmıştır. Nitekim kabul anlamına gelmemek kaydıyla müştekinin iddia ettiği olay gerçek bile olsa iddia konusu belgenin kovuşturmaya konu senet olduğuna ilişkin herhangi bir delil bulunmamaktadır. Yukarıda da açıklandığı üzere olmadığı yönünde ise belirti delilleri bulunmaktadır. Kaldı ki bir vakıanın yokluğunun ispatına ihtiyaç bulunmamakla birlikte, yokluğa ilişkin belirleyici delil bulunması da mümkün değildir.

4-SALT ŞİKAYETÇİ BEYANLARI ESAS ALINARAK HÜKÜM KURULMUŞ OLUP SOMUT DELİL BULUNMAMAKTADIR.

Karar gerekçesinde sıklıkla sanıkların savunmalarının yetersiz olduğuna yer verilmiştir. Suçsuzluk karinesi yok sayılarak müdafii bulunulan sanığın suçsuzluğunu ispat etmesi beklenmiştir. Nitekim müdafii bulunulan sanığa ilişkin gerekçe; "her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığı, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülse de, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı" ifadeleri ile başlamaktadır. Yani baştan müdafii bulunulan sanık suçtan mahkum varsayılmış, suçsuzluğunun ispatı beklenmiştir.

Kaldı ki müdafii bulunulan sanık, yargılamanın her aşamasında samimi ve tutarlı beyanlarda bulunarak suçlamaları reddetmiş, diğer sanık Kamil Hacıgökmen arasındaki alacak- borç ilişkisini detaylarıyla açıklamıştır. Diğer sanık Kamil Hacıgökmen de müdafii bulunulan sanığın beyanlarını doğrulamıştır. Nitekim müdafii bulunulan sanığın ticaretle uğraştığı, gelir durumu, sosyo-ekonomik özellikleri birlikte değerlendirildiğinde alacak- borç ilişkisinin varlığı ortaya

çıkılmaktadır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde müdafii bulunduğumuz sanık hakkında açıkça beraat kararları verilmesi gerekirken yapılan yargılama sonucu mahkumiyet kararları verilmiş olması karşısında hukuka aykırı bulunan kararı müdafii bulunan sanık lehine istinaf etme gereği hasil olmuştur. Taleplerimiz doğrultusunda karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklandığımız sebeplerden ve mahkemenizce resen tespit edilecek sebeplerden hareketle yapılacak istinaf incelemesi nihayetinde;

*Müdafii bulunan sanık Cem EKİNCİ lehine istinaf başvurumuzun kabulüne,

*Hükmün kaldırılması ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;

*Hükmün kaldırılması ve yeniden hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse;

*İlk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müdafii bulunan sanığın her iki suçtan da BERAATİNE, aksi kanaatte müdafii bulunan sanık lehine hükümlerin uygulanmasını saygıyla müdafii bulunan sanık adına arz ve talep ederiz.15.01.2026

İstinaf Eden

Sanık Müdafii

Av. İhsan YILDIZ

E-İMZALI